Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

E-ĐKC 13.1	**Phương thức thanh toán:** a) Hình thức thanh toán: Chuyển khoản. b) Thời hạn thanh toán: * Đợt 1: Chủ đầu tư thanh toán 95% giá trị của hợp đồng (sau khi đã khấu trừ phần tiền tạm ứng) bằng chuyển khoản trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu và Chủ đầu tư nhận được đầy đủ những tài liệu sau đây: - Hóa đơn hợp lệ theo luật định; - Giấy đề nghị thanh toán; - Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng thiết bị; - Nhật ký thi công công trình; - Biên bản thu hồi vật tư; - Bảng xác định kinh phí thanh toán; - Bảng xác nhận khối lượng; - Giấy bảo hành của nhà thầu; - Thư bảo lãnh bảo hành của Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Trong trường hợp Nhà thầu phải bồi thường cho Chủ đầu tư thì Chủ đầu tư có quyền khấu trừ tiền bồi thường vào tiền thanh toán cho Nhà thầu. * Đợt 2: Số tiền còn lại 5% trừ/cộng giá trị chênh lệch theo số liệu phê duyệt quyết toán (nếu có) Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu ngay sau khi có quyết định phê duyệt quyết toán công trình. **Bảo lãnh bảo hành:** - Thời gian bảo hành: **365 ngày** (tương đương 12 tháng) kể từ ngày chủ đầu tư phát hành văn bản nghiệm thu. - Bảo lãnh bảo hành: Sau khi hàng hóa được giao và được chấp nhận nghiệm thu, để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bảo hành, Nhà thầu phải giao cho Chủ đầu tư Thư bảo lãnh bảo hành không hủy ngang, vô điều kiện của một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị bằng **05%** giá trị hợp đồng và có hiệu lực **365 ngày** kể từ ngày kể từ ngày phát hành bảo lãnh. - Bảo lãnh này sẽ được trả cho Nhà thầu trong vòng 30 ngày sau khi hết thời gian bảo hành. - Cơ chế giải quyết các hư hỏng phát sinh trong quá trình sử dụng máy móc trong thời hạn bảo hành: Nếu trong thời gian bảo hành mà máy móc bị hư hỏng do lỗi của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải thông báo ngay cho Nhà thầu bằng văn bản. Khi nhận được văn bản thông báo, trong vòng 05 ngày Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra và bắt đầu việc thay thế hoặc sửa chữa thiết bị. Mọi chi phí liên quan đến việc sửa chữa hoặc thay thế do Nhà thầu chịu. Nếu quá thời gian nói trên mà Nhà thầu chưa thực hiện, chủ đầu tư có thể tiến hành việc sửa chữa với rủi ro và chi phí do Nhà thầu chịu.